

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3537/2546

ธนาคาร ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

บริษัท ยูนิเวสต์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 84

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 5, มาตรา 7 (5)
(6)

พ.ร.บ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
พ.ศ.2478 มาตรา 8

การกู้เงินรายนี้มีผู้ให้กู้หลายบริษัท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ส่วนผู้กู้มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย ดัง
นั้นการที่คู่สัญญาตกลงกันให้นำคดีเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งเป็นสัญญาทางธุรกิจการ
ค้าระหว่างประเทศไปฟ้องยังศาลแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงทำได้ตามหลัก
กฎหมายทั่วไประหว่างประเทศ แต่ข้อตกลงเลือกศาลตามสัญญาฉบับนี้คู่สัญญาไม่ได้
ตกลงให้ฟ้องร้องยังศาลแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เพียงศาลเดียวเด็ดขาด
เพราะได้เปิดโอกาสให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กู้ในศาลอื่นที่มีเขตอำนาจได้ด้วย
การที่โจทก์ทั้งสามยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลในประเทศไทยจึงมีอำนาจทำได้ตาม

สัญญาและเนื่องจากตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มาตรา 5 วรรคสองบัญญัติให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร กับมาตรา 7(5) และ (6) บัญญัติให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ เมื่อจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพและคดีพิพาทเป็นเรื่อง การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศโจทก์มีอำนาจฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เกี่ยวกับคดีนี้มีอยู่อย่างไร เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าเป็นกรณีที่ศาลไทยต้องใช้กฎหมายดังกล่าวนำ พยานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายของประเทศนั้นมาสืบประกอบด้วยกฎหมายที่จะใช้ บังคับแก้คดีให้เป็นที่พอใจศาล เมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวอ้างมิได้พิสูจน์ กฎหมายนั้นให้เป็นที่พอใจศาล ศาลจึงต้องใช้กฎหมายภายในของประเทศไทยมา บังคับแก้คดีตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายฯ มาตรา 8

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 5,646,026.23 บาท ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.75 ต่อปีของต้นเงิน 5,616,969.87 ดอลลาร์สหรัฐ และชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 29,056.36 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 29,056.36 ดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากไม่มีการมอบอำนาจให้ฟ้องคดี และไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เนื่องจากมีข้อตกลงให้ศาลแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้ใช้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์บังคับ จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์ทั้งสามจริง แต่ไม่เคยผิदनัดชำระหนี้ โจทก์ทั้งสามจึงยังไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนก่อนครบกำหนด การคิดดอกเบี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยและมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและคำนวณดอกเบี้ยผิดกฎหมาย ดอกเบี้ยผิदनัดร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน โจทก์ทั้งสามบังคับจำนำหุ้นโดยไม่สุจริตและขายหุ้นต่ำกว่าราคาจริงทำให้จำเลยที่ 1 เสียหายคิดเป็นเงิน 75,180,000 บาท นอกจากนี้การคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ถูกต้อง จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบอันเกิดจากการบังคับจำนำหุ้นเพราะเป็นค่าเสียหายที่ไม่อาจคาดหมายได้โดยเฉพาะจำเลยที่ 2 ไม่ผูกพันตามสัญญาเพราะสัญญามีได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจและมีได้ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เบิกเงินกู้ครั้งแรกเพียง 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และครั้งที่ 2 เพียง 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ จำเลยที่ 2 ไม่ได้ผิดสัญญาและไม่ได้ผิदनัดชำระดอกเบี้ยขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ทั้งสามชำระค่าเสียหายจำนวน 75,180,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 14 มีนาคม 2540 ซึ่งเป็นวันขายหุ้นเพื่อนำเงินค่าเสียหายนี้มาหักกลบลบหนี้กับจำนวนหนี้ที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบ โจทก์ทั้งสาม

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้ง และไม่อนุญาตให้แก้ไขฟ้องแย้ง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษายืน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 5,550,052.41 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.75 ต่อปี ของต้นเงิน 4,755,652.77 ดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม ทั้งนี้ให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครในวันที่มีคำพิพากษานี้เป็นเกณฑ์ หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวก็ให้ถือเอาวันสุดท้ายที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเช่นนั้นก่อนวันพิพากษา และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"...พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อแรกว่า โจทก์ทั้งสามมีอำนาจฟ้องคดีนี้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่ และต้องใช้กฎหมายของประเทศใดมาใช้บังคับแก้คดี กับมีการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีโดยชอบแล้วหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ทั้งสามมีนายธวัช อุดมศิริ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ทั้งสามเบิกความเป็นพยานว่าโจทก์ทั้งสามเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดโจทก์ทั้งสามได้มอบอำนาจให้พยานและหรือนายพิสุทธิ เดชะไกศยะ เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ทั้งสาม บุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ที่ 1 คือ นายเออร์เนส วอง เยือนเวียง และนายวี อี เซิง กรรมการของโจทก์ที่ 1 ร่วมกับนางวิเวียน ชาน เลขานุการของโจทก์ที่ 1 ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.5 สำหรับโจทก์ที่ 2 มีนายดาโต๊ะ ริชาร์ด โฮ อึ้ง

อัน กรรมการ และนายพอน ชาพนี আহမ်ดรามลี เลขานุการของโจทก์ที่ 2 ลงนาม
ร่วมกันแต่งตั้งให้นายอ็อง เซ็ง ซึ่ง เป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 2 โดยให้มี
อำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงได้ด้วยตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 7.7 หลังจาก
นั้นนายอ็อง เซ็ง ซึ่ง ได้มอบอำนาจช่วงให้พยานและนายพิสุทธิ์ฟ้องและดำเนินคดี
แทนตามเอกสารหมายเลข 8 ส่วนโจทก์ที่ 3 มีนายวี อี เซ็งกับนายกิน เฮียง เม็ง ซึ่ง
เป็นกรรมการของโจทก์ที่ 3 ได้ร่วมกับนางวิเวียน ซาน เลขานุการของโจทก์ที่ 3 ลง
นามแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 10 หนังสือมอบ
อำนาจของโจทก์ทั้งสามดังกล่าวนายวอง เม็ง เม็ง โนตารีพับลิกของประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ รับรองและยืนยันว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ทั้งสาม
และลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเป็นลายมือชื่อที่แท้จริง นอกจากนี้นางสาวลินดา
โฮตำแหน่ง ASSISTANCE - VICE - PRESIDENT ของโจทก์ที่ 1 เบิกความเป็น
พยานรับรองว่า นายเออร์เนส วอง เยือนเว็ง และนายวี อี เซ็ง ปัจจุบันยังเป็น
กรรมการของโจทก์ที่ 1 ส่วนนางวิเวียน ซาน ก็ยังเป็นเลขานุการของโจทก์ที่ 1 อยู่
เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้
ว่าหนังสือมอบอำนาจทั้งสามฉบับได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ส่วนการที่
โจทก์ทั้งสามนำคดีมาฟ้องในประเทศไทยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง มิได้นำคดีไปฟ้องยังศาลแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ตาม
สัญญาเงินกู้ ข้อ 36.1 นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าการกู้เงินรายนี้มีผู้ให้กู้ร่วมกันหลาย
บริษัท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
ส่วนผู้กู้มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นการที่คู่สัญญาตกลงกันให้นำคดีเกี่ยวกับ
สัญญาฉบับนี้ ซึ่งเป็นสัญญาทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไปฟ้องยังศาลแห่ง
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงทำได้ตามหลักกฎหมายทั่วไประหว่างประเทศ แต่ข้อ
ตกลงเลือกศาลตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาไม่ได้ตกลงให้ฟ้องร้องยังศาลแห่งประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์เพียงศาลเดียวเด็ดขาดตามข้อ 36.1 เพราะได้เปิดโอกาสให้ผู้ให้กู้

ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กู้ในศาลอื่นที่มีเขตอำนาจได้ด้วยตามสัญญาเงินกู้ข้อ 36.4 ด้วยเหตุนี้ การที่โจทก์ทั้งสามยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลในประเทศไทยจึงมีอำนาจทำได้ตามสัญญา และเนื่องจากตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร กับมาตรา 7(5) และ (6) บัญญัติให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ เมื่อปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพและคดีพิพาทเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินระหว่างประเทศ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ สำหรับปัญหาว่าศาลต้องใช้กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์บังคับแก้คดีหรือไม่นั้นเห็นว่ากฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีอยู่อย่างไร เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าเป็นกรณีที่ศาลไทยต้องใช้กฎหมายดังกล่าว นำพยานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายของประเทศนั้นมาสืบประกอบด้วยกฎหมายที่จะใช้บังคับแก้คดีให้เป็นที่น่าพอใจศาล เมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวอ้างมิได้พิสูจน์กฎหมายนั้นให้เป็นที่น่าพอใจแก่ศาล ศาลจึงต้องใช้กฎหมายภายในของประเทศไทยมาบังคับแก้คดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 8 อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองต้องผูกพันตามสัญญาเงินกู้อย่างนี้หรือไม่ เห็นว่า ประเด็นข้อนี้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้การต่อสู้ ส่วนจำเลยที่ 2 แม้จะให้การต่อสู้ไว้แต่เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชี้สองสถานศาลไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทและจำเลยที่ 2 ก็มีได้โต้แย้งคัดค้านไว้

จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ได้สละประเด็นข้อนี้แล้ว จำเลยทั้งสองจะอุทธรณ์โต้เถียงอีกไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้วาทันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งสามหรือไม่ เพียงใด โจทก์ทั้งสามมีนายธวัช อุดมศิริ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ทั้งสามและนางสาวลินดาโฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของโจทก์ที่ 1 เบิกความเป็นพยานว่าเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2538 จำเลยทั้งสองทำสัญญากู้ยืมเงินไปจากโจทก์ทั้งสามจำนวน 8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำเลยทั้งสองได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปจากโจทก์ทั้งสามครบถ้วนแล้วตามหนังสือการเบิกถอนและใบรับเงินเอกสารหมายเลข จ.15 ถึง จ.18 แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงินจำเลยทั้งสองผิดสัญญา โดยจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสามเพียงบางส่วนและไม่เพิ่มมูลค่าโดยรวมของหุ้นที่จำนำไว้แก่โจทก์ทั้งสามให้มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 200 เพอร์เซ็นต์ของหนี้ที่ค้างชำระ โจทก์ทั้งสามมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองเพิ่มมูลค่าหุ้นหลายครั้งตามเอกสารหมายเลข จ.31 ถึง จ.38 เมื่อจำเลยทั้งสองไม่สามารถเพิ่มมูลค่าหุ้นตามสัญญา โจทก์ทั้งสามจึงมีหนังสือขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญาข้อ 2.2 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2539 จำเลยทั้งสองรับทราบแล้วแต่รองว่าจะชำระหนี้ให้โจทก์ทั้งสามตามที่เรียกร้องถ้าโจทก์ทั้งสามยินยอมให้จำเลยทั้งสองไม่ต้องเพิ่มมูลค่าหุ้นให้ถึง 200 เพอร์เซ็นต์ ของหนี้ที่ค้างชำระโจทก์ทั้งสามตกลง แต่ครั้งถึงกำหนดจำเลยทั้งสองขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2539 ซึ่งในวันดังกล่าวจำเลยทั้งสองจะต้องชำระเงินให้แก่โจทก์ทั้งสามรวมกันจำนวน 8,307,309.64 ดอลลาร์สหรัฐตามเอกสารหมายเลข จ.21 ในที่สุดจำเลยทั้งสองไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสามโจทก์ทั้งสามจึงบังคับจำนำหุ้นที่เป็นหลักประกันทั้งหมดโดยขายทอดตลาดในราคาหุ้นละ 2.70 บาท ได้เงินมาหักชำระหนี้จำนวน 96,660,000 บาทคงเหลือหนี้ที่จำเลยทั้งสองค้างชำระคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 5,616,969.87 ดอลลาร์สหรัฐเห็นว่า โจทก์ทั้งสามมีพยานบุคคลและพยานเอกสารมาแสดงว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาโดยชำระหนี้ให้แก่โจทก์

ทั้งสามเพียงบางส่วนและไม่เพิ่มมูลค่าหุ้นที่จำนำไว้ให้มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 200 เปอร์เซ็นต์ ของหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาเงินกู้ข้อ 17.3 ซึ่งจำเลยทั้งสองก็ยอมรับว่าได้ชำระหนี้ให้โจทก์ทั้งสามเพียงบางส่วนจริงและได้ขอผ่อนผันการชำระหนี้หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายขอชำระหนี้วันที่ 30 ธันวาคม 2539 แต่เมื่อถึงกำหนดก็ผิดนัดชำระหนี้ อีก โจทก์ทั้งสามจึงมีสิทธิทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนำหุ้นได้ตามกฎหมายที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ทั้งสามมีหนังสือลงวันที่ 11 ตุลาคม 2539 ขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสามภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2539 ก่อนกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนั้น เห็นว่าเมื่อจำเลยทั้งสองผิดสัญญาโจทก์ทั้งสามจึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ได้ตามสัญญา ข้อ 2.2 และเมื่อถึงกำหนดแล้วจำเลยทั้งสองขอผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปอีกเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2539 โจทก์ทั้งสามก็ยอมผ่อนผันให้ ดังนั้นจะถือว่าโจทก์ทั้งสามใช้สิทธิโดยไม่สุจริตดังที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ไม่ได้ สำหรับการขายทอดตลาดหุ้นที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าโจทก์ทั้งสามสมรู้กับบริษัทยูไนเต็ด คอสมอส โฮลดิ้ง จำกัด ซื้อขายหุ้นกันในราคาต่ำกว่าปกตินั้น ได้ความจากนางศุภางค์ วินทุพราหมณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของจำเลยที่ 1 ตอบทนายโจทก์ทั้งสามว่าตั้งแต่เพิ่มทุนของบริษัทยูนิเวส แลนด์ จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นก็ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2540 หุ้นมีราคาเพียง 2.70 บาท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่งให้ระงับการซื้อขาย และปัจจุบันนี้หุ้นของบริษัทยูนิเวส แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว คำเบิกความของนางศุภางค์ดังกล่าวสอดคล้องตรงกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540 หุ้นของบริษัทยูนิเวส แลนด์ จำกัด (มหาชน) มีราคาซื้อขายกันหุ้นละ 2.70 บาท ตามเอกสารหมายเลข ล.31 ถึง ล.44 ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสามขายทอดตลาดหุ้นของบริษัทยูนิเวส แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัทยูไนเต็ด คอสมอส โฮลดิ้ง จำกัด ไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2540 ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท จึงไม่ต่ำกว่าปกติ ส่วนที่จำเลยทั้ง

สองอ้างว่ามีบริษัท 3 แห่งขอซื้อหุ้นของบริษัทยูนิเวส แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 4.80 บาท แต่โจทก์ทั้งสามบ่ายเบี่ยงและสร้างเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นขึ้นมาโดยไม่จำเป็นทำให้ขายหุ้นไม่ได้ราคาดังกล่าวนั้นเห็นว่า หนังสือขอซื้อหุ้นตามเอกสารหมายเลข 25 ถึง 29 มีมูลค่าการซื้อขายจำนวนกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่มีรายละเอียดการชำระเงิน ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสามเสนอให้จำเลยทั้งสอง และผู้ขอซื้อหุ้นทำบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระราคาหุ้นตามเอกสารหมายเลข 32 จึงเป็นการป้องกันผลประโยชน์และเป็นการใช้สิทธิตามปกติทางการค้า พยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองเพียงเท่านี้ยังไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังว่าโจทก์ทั้งสามกลั่นแกล้งจำเลยทั้งสอง ทำให้ขายหุ้นไม่ได้ราคาดังกล่าวส่วนการขายทอดตลาดหุ้นได้ความว่าโจทก์ทั้งสามได้บอกกล่าวบังคับจำนำหุ้นให้จำเลยทั้งสองทราบ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2540 ตามเอกสารหมายเลข 23 ต่อมาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 ก็ได้มีหนังสือถึงจำเลยทั้งสองว่าจะขายทอดตลาดหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2540 แต่เมื่อจำเลยทั้งสองขอให้เลื่อนการขายทอดตลาดออกไปโจทก์ทั้งสามก็ยอมเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2540 โดยประกาศให้คนทั่วไปทราบทุกชั้นตอน ดังนี้จำเลยทั้งสองและบุคคลทั่วไปรวมทั้งบริษัทยูไนเต็ด คอสโมสโฮลดิ้ง จำกัด ย่อมมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะประมูลซื้อหุ้นรายนี้ การที่โจทก์ทั้งสามตกลงขายทอดตลาดหุ้นให้แก่บริษัทยูไนเต็ด คอสโมส โฮลดิ้ง จำกัด จึงรับฟังไม่ได้ว่ามีการสมรู้กัน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินกู้และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายในการบังคับจำนำหุ้นพร้อมดอกเบี้ยจึงชอบแล้วอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ในวันที่มีคำพิพากษายังไม่ถูกต้อง จึงสมควรแก้ไขในส่วนนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า การคิดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินบาทที่คิดตาม

อัตราแลกเปลี่ยนตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-สมศักดิ์ เนตรมัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>